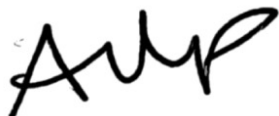


UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ



Política de protección y uso de datos para Investigadores

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
Nombre: Christian Espinosa Velarde Cargo: Delegado de Protección de Datos	Departamento Legal	Departamento Legal
Fecha: abril 2025	Fecha: junio 2025	Fecha: junio 2025

PROTECCIÓN Y USO DE DATOS PERSONALES PARA INVESTIGADORES

Conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, te informamos lo siguiente:

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de mis datos personales?

La UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ (en adelante, “USFQ”) es responsable del tratamiento de los datos personales. Por ello, pone a tu disposición la siguiente información:

Domicilio:	Av. Diego de Robles S/N y Pampite, Quito-Ecuador.
Teléfono:	(02) 297-1700.
Correo electrónico DPO:	datos@usfq.edu.ec
Página web:	https://www.usfq.edu.ec/es

2. ¿A quiénes aplica este aviso de privacidad?

Este aviso de privacidad aplica a las personas externas a la universidad que realicen trabajos de investigación con la USFQ, ya sea de duración corta, así como larga.

3. ¿Cuál es el objetivo de esta política?

Informar a los investigadores externos que colaboren con la universidad sobre los tratamientos de sus datos personales a fin de garantizar su derecho a la protección de estos.

4. ¿Cómo obtenemos tus datos personales?

Los datos personales tratados son proporcionados por el profesor miembro de la USFQ que invita al investigador a realizar un trabajo de investigación con la universidad. Principalmente, los datos son entregados por parte del investigador al profesor. El profesor, que realiza la invitación al investigador, llena un formulario para iniciar la relación entre el investigador y la USFQ. Estos datos personales son recopilados en un documento que formaliza la relación entre la universidad y el investigador.

La USFQ recopila exclusivamente los datos personales que son estrictamente necesarios para los fines establecidos por la organización.

La USFQ te informa que la precisión de tus datos es esencial para mantener una relación activa y garantizar la calidad de los servicios que la USFQ ofrece a los investigadores. Dado que los datos personales inexactos o desactualizados pueden afectar la capacidad de la USFQ para gestionar adecuadamente tu potencial acceso a los beneficios, eventos, comunicaciones institucionales, y servicios exclusivos para los investigadores. Adicionalmente, los errores en los datos pueden ocasionar retrasos o complicaciones durante la estadía del investigador.

El suministro de tus datos personales es esencial para que accedas a servicios que ofrece la USFQ para los investigadores, enfocados en facilitar la visita del investigador, así como por motivos de seguridad en caso de una emergencia. Si optas por no proporcionar tus datos

necesarios, la USFQ no tendrá la capacidad de ofrecerte estos beneficios. No obstante, esta negativa no afectará otros derechos o servicios que no dependan del tratamiento de estos datos.

El investigador reconoce que la información proporcionada es completa, correcta y actualizada.

5. ¿Cómo utilizamos tus datos personales?

Para el tratamiento de tus datos personales podrán concurrir las siguientes bases de legitimación: obligaciones contractuales, interés legítimo, interés vital y consentimiento, asegurando en todo momento la protección y el correcto manejo de tus datos personales conforme lo dispuesto en la normativa vigente.

En algunos casos y bajo determinadas circunstancias, la base de legitimación para el tratamiento de datos personales cambiará conforme a la naturaleza del tratamiento y el propósito específico. Cada tratamiento de los datos se realiza conforme a la normativa vigente y se ajusta a los principios de protección de datos personales aplicables a cada situación.

En este sentido, la USFQ tratará tus datos personales para las siguientes finalidades y bases de legitimación:

Sobre la base de medidas precontractuales o cumplimiento de obligaciones contractuales:

- **Gestión de alojamiento con familia anfitriona:** tus datos personales son tratados conforme las obligaciones contractuales adquiridas durante tu relación con la USFQ, con el fin de proporcionar la opción de alojamiento con una familia anfitriona, así como para notificar de salidas en horarios no laborales a la familia correspondiente por motivos de seguridad.
- **Facilitación de obtención de visados:** tus datos personales son tratados para apoyarte en la preparación y presentación de los documentos requeridos para la obtención de visados, en el marco de las medidas precontractuales necesarias para formalizar tu participación como investigador extranjero.
- **Creación del registro del investigador:** tus datos personales son tratados para crear un registro en el sistema de la universidad para facilitar el ingreso al campus como miembro de la USFQ, así como permitir la utilización de los equipos o espacios dentro de la misma.
- **Uso y difusión de voz e imagen:** la USFQ podrá utilizar tu voz e imagen para fines de difusión y promoción institucional. Este contenido podrá ser divulgado a través de diversas plataformas, incluidas redes sociales, aplicaciones, sitios web y otros canales digitales.

Sobre la base del interés legítimo:

- **Para la gestión de seguridad de la universidad:** la USFQ podrá utilizar tus datos personales para garantizar tu seguridad física al ingresar a las instalaciones y durante el monitoreo utilizando cámaras de video dentro de la universidad y en sus áreas perimetrales.

- **Para la gestión de emergencias y contacto:** la USFQ podrá utilizar tus datos personales para contactarte y para facilitar la gestión en caso de una emergencia.
- **Para la realización de análisis y reportería:** la USFQ podrá utilizar tus datos personales para realizar análisis y generar reportes, con el objetivo de mejorar los procesos y optimizar la toma de decisiones internas de la USFQ.

Sobre la base del consentimiento libre, informado, inequívoco y específico:

- **Cesión de datos personales a terceros, nacionales o internacionales:** La USFQ podrá compartir tus datos personales con entidades que colaboren, cooperen o mantengan alianzas estratégicas con la universidad, tanto en el ámbito nacional como internacional. Esto incluye, por ejemplo, el intercambio de información necesaria para la obtención de permisos de investigación o migratorios, asegurando siempre que estas entidades cumplan con la normativa vigente de protección de datos.

6. ¿Qué tipos de datos personales son tratados?

Datos Personales no sensibles:

- Datos identificativos: nombre, apellido, cedula, pasaporte
- Datos de contacto: teléfono, contacto de emergencia
- Datos financieros: cuenta bancaria
- Académicos y profesionales: formación, titulaciones,
- Características Personales: género, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento

Datos Personales sensibles:

- Datos de salud: seguro de salud
- Característica personal: nacionalidad
- Datos crediticios: tarjeta de crédito

7. Protección de los datos personales de categorías especiales

La normativa sobre tratamiento de datos clasifica como “categorías especiales” ciertos datos sensibles. Por ejemplo, la información sobre tu seguro de salud. Respecto de los datos de salud, la obtención y el tratamiento del dato, se realizará conforme a los requisitos establecidos en la normativa vigente, para lo cual consiente explícitamente su tratamiento.

8. ¿Cuánto tiempo conservamos tus datos personales?

La USFQ determina los plazos de conservación de los datos personales de los investigadores considerando las finalidades del tratamiento y lo establecido en la normativa aplicable. Tus datos serán conservados únicamente durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades o hasta que el investigador ejerza sus derechos, salvo que exista una obligación legal que exija su conservación.

En caso de existir un proceso judicial o investigaciones, tus datos personales serán conservados durante el tiempo que dure el proceso y posteriormente por el periodo de prescripción de las responsabilidades legales que varía según el tipo de caso y la normativa aplicable. Por ejemplo,

los datos recopilados para la preparación de las denuncias penales o para requerimientos de autoridades judiciales se conservan hasta que caduque el plazo de reclamación o la acción legal.

9. ¿Qué terceros pueden acceder a tus datos personales?

La USFQ únicamente compartirá tus datos personales con terceros cuando exista un fundamento jurídico para ello o tras la obtención de tu consentimiento. Se entenderá que existe un fundamento jurídico para realizar tales comunicaciones cuando una norma jurídica obligue a la comunicación o esta resulte necesaria para la prestación del servicio.

Los principales destinatarios son:

- a. Entidades del sector público competentes y autoridades de control que tengan la facultad de solicitar información sobre tus datos. Por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas, los Jueces y Tribunales, la Fiscalía, la Policía Nacional, la Superintendencia de Protección de Datos, entre otras.
- b. Auditores externos en cumplimiento de obligaciones contractuales y legales aplicables a la USFQ.
- c. Familias Anfitrionas conforme las obligaciones contractuales adquiridas durante tu relación con la USFQ, con el fin de proporcionar la opción de alojamiento con una familia anfitriona, así como para notificar de salidas fuera del horario laboral a la familia correspondiente por motivos de seguridad.
- d. Proveedores de servicios de nube y software para el almacenamiento de tus datos personales.

Si compartimos tu información personal, nos aseguraremos de que existan mecanismos adecuados para proteger tus datos personales de acuerdo con lo señalado en la normativa de protección de datos y demás directrices emitidas por la Superintendencia de Protección de Datos.

La USFQ procurará por el correcto tratamiento de los datos personales por parte de estos proveedores de servicios.

Toda transferencia de tus datos personales fuera del Ecuador se realizará conforme a la normativa vigente y a las disposiciones que en su momento emita la Superintendencia de Protección de Datos.

10. ¿Qué derechos puedo ejercer sobre mis datos personales?

Según lo señalado en la legislación de protección de datos personales, tienes derecho a:

- a) Remisión de más detalles sobre el uso que hacemos de tus datos.
- b) Remisión de una copia de los datos personales que nos proporcionas en los lineamientos de la LOPDP.

- c) Actualización de cualquier dato modificado o cambiado y rectificación de cualquier inexactitud en los datos personales que tratamos en los lineamientos de la LOPDP.
- d) Eliminación de cualquiera de tus datos personales cuando ya no tengamos un fundamento legal para utilizar.
- e) Cuando el tratamiento se base en el consentimiento, retirar tu consentimiento para que dejemos de realizar ese tratamiento concreto.
- f) Oponerse a cualquier tratamiento basado en el interés legítimo cuando: a) No se afecten derechos y libertades fundamentales de terceros, la ley se lo permita y no se trate de información pública, de interés público o cuyo tratamiento está ordenado por la ley. b) El tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa; el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles; en cuyo caso los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines. c) Cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento como consecuencia de la concurrencia de un interés legítimo, previsto en el artículo 7, y se justifique en una situación concreta personal del titular, siempre que una ley no disponga lo contrario, A menos que nuestras razones para llevar a cabo dicho tratamiento superen cualquier perjuicio a tus derechos de protección de datos.
- g) Suspender el tratamiento de tus datos en las siguientes situaciones: a) Cuando el titular impugne la exactitud de los datos personales, mientras el responsable de tratamiento verifica la exactitud de los mismos; b) El tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso; c) El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones; y, d) Cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 31 de la presente LOPDP, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.
- h) La portabilidad de tus datos en un formato compatible, actualizado, estructurado, común, interoperable y de lectura mecánica, preservando tus características; o a transmitirlos a otros responsables en los lineamientos de la LOPDP.
- i) No ser sujeto de decisiones total o parcialmente automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, que produzcan efectos jurídicos en él o que atenten contra tus derechos y libertades fundamentales.

El ejercicio de estos derechos está sujeto a ciertas excepciones, en algunos casos establecidas en la LOPDP, para salvaguardar el interés público (p. ej., prevenir o detectar un acto ilícito) y los intereses de la USFQ. Si ejerces alguno de estos derechos, se verificará la legitimidad de la solicitud y recibirá una respuesta en el plazo de hasta quince (15) días.

Si no estás satisfecho con el uso de tu información personal o de la respuesta que recibiste al ejercer tus derechos, tienes derecho a presentar una queja ante la Autoridad de Protección de Datos Personales, a través de los canales habilitados para el efecto.

Asimismo, podrás solicitar la revocación del consentimiento otorgado para el tratamiento de tus datos.

Para ejercer los indicados derechos o plantear cualquier cuestión relativa al tratamiento de tus datos personales, debes dirigirte al Delegado de Protección de Datos Personales a través de un correo electrónico a: datos@usfq.edu.ec.

11. ¿Cómo protegen mis datos personales?

Dado que la USFQ respeta tu privacidad y valora tu confianza, las únicas personas que acceden a tus datos personales son aquellas que los deban utilizar para llevar a cabo las actividades descritas en este aviso de privacidad.

La organización utiliza medidas de seguridad técnicas, organizativas, administrativas y jurídicas para proteger la seguridad, así como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus datos personales. Estas medidas fueron implementadas para proteger tu información personal contra el acceso, revelación, uso y modificación no autorizados y son revisadas, probadas de forma periódica.

A pesar de esto, y dado que Internet no es un entorno 100% seguro, no podemos garantizar, ni asegurar la seguridad de cualquier información que nos proporcione. No podemos garantizar, ni tampoco garantizamos la seguridad absoluta de las comunicaciones hacia o desde nuestros sitios web o aplicaciones y herramientas digitales, o que los datos que sean transmitidos o almacenados en o a través ellas, están o estarán totalmente seguros contra su pérdida, mal uso o acceso no autorizado por parte de terceros.

12. Actualización

La USFQ está constantemente actualizando sus procesos internos para brindarte un mejor servicio. Por ello, es posible que actualicemos este aviso de privacidad periódicamente. Si realizamos cambios importantes, te notificaremos a través de nuestros medios oficiales.

Última actualización: junio de 2025.